

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

제 목 성실의무 위반

관 계 부 서 ㉠지역본부 ㉡지사

조 치 부 서 ㉢나처 ㉢다부

내 용

1. 사건 개요

㉡부는 0000. 00. 00.경 소모품비 예산으로 제빙기를 0원에 구매하였고, 0000. 00. 00. ~ 00. 00.경 ㉡부의 소모품비 예산으로 기계식 게이밍 키보드(이하 “키보드”)를 개당 0원에 총 0개 구매하였으며, 각 구매전표는 당시 ㉡부장 E의 결재를 득하였다.

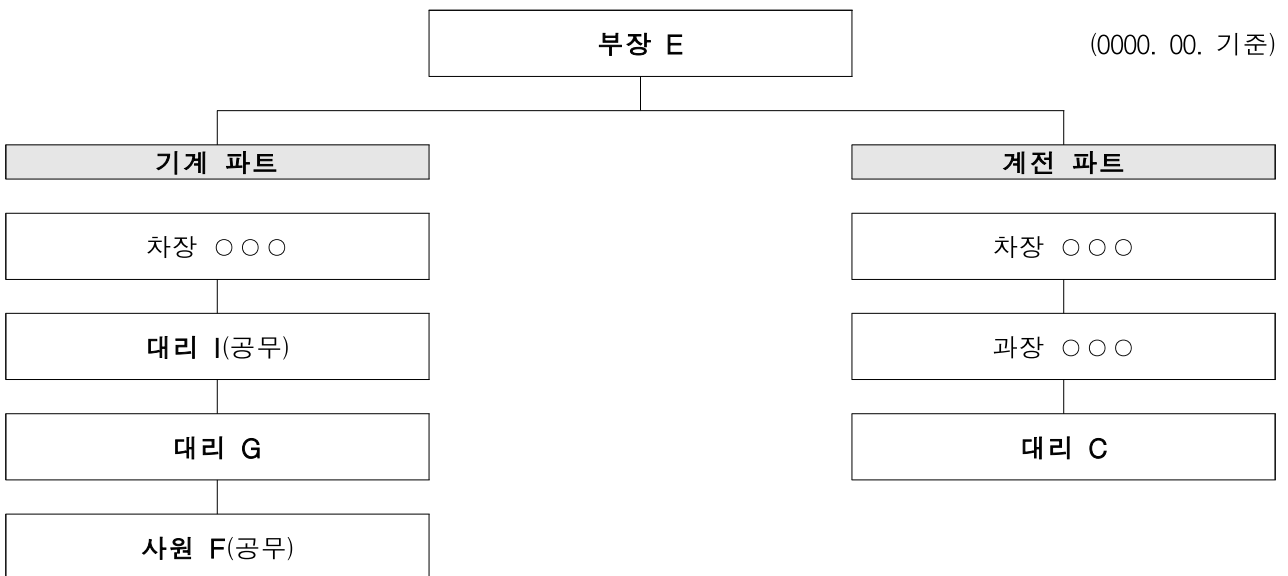
0000. 00.경 당시 ㉠지역본부 ㉡부 소속이었던 대리 C(이하 “C”), 대리 I(이하 “I”), 주임 F(이하 “F”), 과장 G(이하 “G”)이 모인 자리에서 I이 제빙기를 팔자고 제안하였고, 이에 C, F은 중고거래로 제빙기 판매를 시도하여 F이 0만원에 판매하였고, 판매금을 4명의 회식비로 사용하였다.

본 건의 관련자는 아래 표1과 같고, 행위 당시 ㉡부 조직도는 표2와 같다.

<표1 본 건 관련자 현황>

연 번	성 명	나 이(만)	입 사 일	직 위	㉮부 소속 기간
1	C	0세	0000. 00. 00.	대리	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
2	I	0세	0000. 00. 00.	대리	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
3	F	0세	0000. 00. 00.	주임	'00. 00. 00. ~ 현재
4	G	0세	0000. 00. 00.	과장	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
5	E	0세	0000. 00. 00.	특정직	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 30.(당시 부장)
6	H	0세	0000. 00. 00.	과장	㉮지사 소속('00. 00. ~ '00. 00.)

<표2 행위 발생 당시 ㉮부 조직도>



2. 관련 법령 및 사규

가. 관련 법령

「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에서 ‘공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.’고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제8조(금지사항) 제1호에서 ‘공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위’를 하여서는 안되는 행위로 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

G은 0000. 00. 00. 일반직 0급으로 채용된 후 ㉠지역본부 ㉠㉠부, ㉠㉠부, ㉠㉠부를 거쳐 0000. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지 ㉠지역본부 ㉠부에서 근무한 후 0000. 00. 00.부터 현재까지 ㉠지역본부 ㉠지사에서 근무하고 있는 자로서,

가. 공사 구매 물품의 임의 판매 동조 행위

G은 0000. 00.경 I의 제빙기 판매 제안에 동의하였고, 0000. 00. 00.경 F이 제빙기 판매금으로 비용을 결제한 회식 자리에 참석하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련 (공사 구매 물품 판매 동조 행위)

G은 제빙기 판매에 대해 0000. 00. 피감사인들의 대화 중 누군가 “팔아서 부서 전체 회식비 하자!”하여 C이 판매글을 올려보겠다거나 I이 “○○(중고거래 앱)에 팔아보자! 얼마나 받을 수 있을까?” 정도의 발언이 있었던 것으로 기억하고,

이후 F이 판매글을 올린 것이나 그 1주일 뒤에 팔러 간다는 말을 들었다고 진술하였다.

평소 F이 I의 질책이 과하다고 본인에게 고충을 말하기도 하는 등 연장자인 I을 어려워하여, I의 0000. 00. 판매 발언 당시 F이 다른 이야기를 하지 못한 것으로 기억하고 있으며 본인도 암묵적으로 동조하고 말리지 못한 것을 반성한다고 진술하였다.

0000. 00. 00.경 회식에서는 취해서 잘 기억나지 않지만 F이 제빙기 판매금으로 계산한다는 말을 들었다고 진술하였다.

G은 제빙기 판매 과정에 직접 관여하지 않았지만 암묵적으로 동조하여 판매 진행상황을 공유 받고 회식에 참석하는 등 이익을 취하여 이해충돌방지법 위반에 해당하는 행위를 하여 성실의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히 「성실의무」는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위해 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

그럼에도 불구하고 G은 ①공사의 소모품을 판매하는 것을 묵인하고 판매금을 사용하는 것에 동조한 점 ②유사 위반행위 재발 방지가 필요한 점 등을 종합할 때, 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(㉠㉡차장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무), 「인사규정」 제37조(성실의무) 등을 위반한 과장 G에게 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우’와 「상벌규정」 [별표1] ‘징계기준’ 중 ‘1. 성실의무위반’의 ‘하. 기타’(비위의 도가 경하고 중과실인 경우)에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(견책)